Comenzado el	lunes, 29 de abril de 2024, 18:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 6 de mayo de 2024, 18:41
Tiempo empleado	6 días 23 horas
Puntos	4,00/21,00
Calificación	**1,90** de 10,00 (**19,05**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando:

a. Se trate de actos personalísimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del interesado.

b. Se trate de actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre el obligado o no se estime conveniente.

c. Se trate de actos, personalísimos o no, que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. ✖

d. Se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y, si en ellos no se dispone otra cosa:

a. Producirán efectos desde la fecha en que se dicten.

b. Producirán efectos a lo veinte días de su publicación en el diario oficial correspondiente, si van dirigidos a una pluralidad indeterminada de interesados.

c. Producirán efectos desde la fecha de su notificación a los interesados.

d. Producirán efectos desde la fecha de su publicación en el diario oficial correspondiente. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Producirán efectos desde la fecha en que se dicten.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La figura denominada "conversión de actos viciados", regulada en el artículo 50 de la Ley 39/2015, consiste en que:

- a. Los actos nulos y anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. ✔
- b. La Administración podrá subsanar los actos anulables cuando el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad o en la falta de alguna autorización.
- c. Ninguna es correcta.
- d. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los actos nulos y anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la convalidación de los actos administrativos. De los que se relacionan, indique qué actos no son susceptibles de ser convalidados:

- a. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. ✔
- b. Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
- c. Los actos dictados por órgano incompetente que no determine su nulidad.
- d. Los actos que incurran en la falta de alguna autorización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:

- a. Previa declaración de lesividad.
- b. A través del recurso ordinario.
- c. Previa audiencia a los interesados.
- d. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuándo empieza a contar el plazo para resolver en un procedimiento iniciado de oficio?

- a. Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- b. Desde la fecha en que se notifica el acuerdo de iniciación.
- c. Desde la fecha en que se publica el acuerdo de iniciación. ✖
- d. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, desde su notificación electrónica. ✖
- b. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.
- c. Todos los actos de las Administraciones Públicas.
- d. Los actos de las Administraciones Públicas de carácter institucional.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señala la correcta:

- a. En ningún caso las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos o para ciertos colectivos de personas físicas.
- b. Los interesados que estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
- c. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
- d. El interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos y para la práctica de notificaciones. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de estos actos no ponen fin a la vía administrativa?

- a. Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- c. Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico. ✖
- d. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Las resoluciones de los recursos de alzada.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La Administración puede revisar de oficio:

- a. Los actos administrativos de contenido desfavorable para el interesado y los favorable aquejados de un vicio de nulidad absoluta. ✖
- b. Todos los actos administrativos.
- c. La respuesta varía en función de que el procedimiento de revisión se haya iniciado de oficio o a instancia de parte.
- d. Solo los actos administrativos de contenido desfavorable para el interesado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
La respuesta varía en función de que el procedimiento de revisión se haya iniciado de oficio o a instancia de parte.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto en el plazo de:

- a. 2 meses.
- b. 6 meses. ✖
- c. 30 días.
- d. 1 mes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
1 mes.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

- a. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- b. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. ✖
- c. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer sólo ante la Administración.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer sólo ante la Administración.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única:

- a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- b. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. ✖
- c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- d. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el caso de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior:

- a. No podrá dictarse en ningún caso.
- b. Dependerá de la normativa de aplicación al caso concreto.
- c. Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- d. Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria de dicho acto. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Dependerá de la normativa de aplicación al caso concreto.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

No es un medio de ejecución forzosa de los previstos en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a. El procedimiento recaudatorio.
- b. La multa coercitiva.
- c. La compulsión sobre las personas. ✖
- d. La ejecución subsidiaria.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
El procedimiento recaudatorio.

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, teniendo esta condición:

- a. Las coincidentes con el horario de apertura de las oficinas de atención al público y los registros.
- b. Las horas comprendidas entre las ocho y las veinte horas del día hábil correspondiente.
- c. Todas las horas del día que formen parte de un día hábil. ✖
- d. Las horas de todos los días del año.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Las horas de todos los días del año.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El incumplimiento de instrucciones y órdenes de servicio:

- a. Determina la nulidad de pleno derecho de los actos dictados por los órganos administrativos.
- b. No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
- c. Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. ✖
- d. Anula los actos dictados por los órganos administrativos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes actos administrativos no es nulo de pleno derecho?

- a. El que lesiones derechos de amparo constitucional.
- b. El que se dicte por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
- c. El que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. ✖
- d. El que tenga un contenido imposible.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
El que tenga un contenido imposible.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La suspensión o pérdida temporal de eficacia del acto administrativo:

- a. Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la impugnación se fundamente en causa de nulidad o de anulabilidad. ✖
- b. Puede suspenderse de oficio por causas de anulabilidad.
- c. Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- d. La interposición de cualquier recurso en ningún caso suspende la ejecución del acto impugnado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo:

- a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- b. Son válidos y eficaces desde la fecha en que se dicten, siempre. ✖
- c. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- d. Su eficacia quedará demorada siempre que lo solicite el interesado y esté debidamente justificada.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la afirmación correcta acerca del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

- a. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer los recursos procedentes.
- b. La falta de resolución dentro del plazo establecido producirá la caducidad, sin perjuicio del derecho de los interesados a instar un nuevo procedimiento con las mismas pretensiones.
- c. La estimación por silencio administrativo sólo puede hacerse valer ante quienes hayan intervenido en el procedimiento de que se trate.
- d. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.